

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
1001247-31.2019.4.01.3601/MT**

RELATOR: JUIZ FEDERAL JAIRO DA SILVA PINTO

REQUERENTE: ALEXSANDRO MAXIMIANO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE LOCALIDADE
ESTRATÉGICA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 12.855/2013.
PAGAMENTO DURANTES AS FÉRIAS. AFETAÇÃO EM
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA
CONTROVERTIDO: **SABER SE É DEVIDO
O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE LOCALIDADE
ESTRATÉGICA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 12.855/2013,
DURANTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é devido o pagamento da indenização de localidade estratégica, instituída pela lei nº 12.855/2013, durante as férias do servidor".

Brasília, 28 de abril de 2021.

JAIRO DA SILVA PINTO

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
1001247-31.2019.4.01.3601/MT**

RELATOR: JUIZ FEDERAL JAIR DA SILVA PINTO

REQUERENTE: ALEXSANDRO MAXIMIANO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pelo autor, servidor público federal, contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Mato Grosso, que deu provimento a recurso nominado da União, para reformar a sentença e julgar improcedente pedido de pagamento da indenização de localidade estratégica, instituída pela lei nº 12.855/2013, durante as férias do recorrente.

Apresenta paradigma da 1ª Turma Recursal do Paraná (processo n.º 5011594-44.2019.4.04.7005/PR), que julgou questão semelhante em sentido oposto ao da Turma recorrida, mantendo o capítulo da sentença que condenou a União a pagar a referida indenização durante o período de gozo de férias do requerente.

É o relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito ao pagamento da indenização de localidade estratégica, instituída pela lei nº 12.855/2013, durante as férias do recorrente, a partir da publicação da Portaria regulamentar, de 20/12/2017.

Conheço do pedido de uniformização, porquanto restou demonstrada a divergência jurisprudencial com julgado de Turma Recursal de outra Região, presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do incidente.

Considerando a relevância do tema e a multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, proponho seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido:

Saber se é devido o pagamento da indenização de localidade estratégica, instituída pela lei nº 12.855/2013, durante as férias do servidor.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

JAIRO DA SILVA PINTO

Juiz Relator